

Vilkår for reiseforsikring

Dette må du vite om forsikringen din

Disse vilkårene gjelder for reiseforsikringen din. I tillegg gjelder generelle vilkår for alle forsikringer i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, mulighetene for å si opp forsikringen, rett til renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det om reiseforsikringen gjelder enkeltperson eller familie og hvilke dekninger du har. Det er viktig at du sjekker at opplysningene stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene du trenger.

Innhold

1. Hvem som er forsikret	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2

Dekninger som gjelder for alle

3. Avbestilling	3
4. Forsinkelse	4
5. Ting du har med deg - reisegods	5
6. Syk på reise	6
7. Tapte feriedager	8
8. Alvorlige hendelser og evakuering	8
9. Kjæledyr - veterinærutgifter	9
10. Slik regner vi ut erstatningen	9
11. Ulykke på reise	10
12. Erstatningsansvar som privatperson	12
13. Rettshjelp - utgifter til juridisk bistand	13

Disse kravene stiller vi til deg

15. Du må gi oss riktige opplysninger	16
16. Dette må du gjøre for å unngå skade - sikkerhetsforskrifter	16
17. Frist for å melde krav	17

1. Hvem som er forsikret

Reglene om hvem som er forsikret i forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder forsikringen for den som er oppført som forsikret i forsikringsbeviset (forsikringstaker).

Står det i forsikringsbeviset at familie er inkludert, omfatter forsikringen også

- ektefellen din
- samboeren din. Med samboer mener vi den du bor sammen med i et ekteskapslignende forhold
- barna deres inntil de fyller 21 år
- fosterbarn som bor hos dere inntil barnet fyller 21 år
- adoptivbarn, fra adopsjonsdato og inntil barnet fyller 21 år
- barn født av surrogat, fra utskrivningsdato etter fødselen og inntil barnet fyller 21 år
- barnebarn og oldebarn inntil de fyller 21 år når de reiser sammen med dere og ikke har egen reiseforsikring

Alle må være medlem av folketrygden og ha folkeregistrert adresse i Norge for at forsikringen skal gjelde.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker, og den eller de som er forsikret.

Hvis vi endrer eller sier opp forsikringen, varsler vi bare forsikringstaker.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

✓ 2.1 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på fritiden og på ferie- og tjenestereiser over hele verden som ikke varer lenger enn 75 dager. Med tjenestereiser mener vi reiser i forbindelse med jobboppdrag for arbeidsgiver.

Når du har kjøpt fortsettelsesforsikring for reiser utover 75 dager, gjelder forsikringen for reise i det geografiske området som står i forsikringsbeviset (dvs. om forsikringen gjelder i Norden, i Europa eller i hele verden). Reise utenfor det området som er angitt i

forsikringsbeviset, omfattes ikke av fortsettelsesforsikringen.

Veggedyr- og kakerlakkforsikringen i punkt 5.6 gjelder for reisegods du har med deg på reise i hele verden, og gjelder også på den faste boligen din i Norge etter at du har kommet hjem fra reisen.

Forsikringen gjelder ikke

- Bretur i Arktis (unntatt Svalbard), Antarktis eller Grønland
- reise til sted som utenriksdepartement (UD) fraråder på reisetidspunktet eller som kan innebære overhengende fare for liv eller helse på grunn av krig, opprør, terrorhandling, naturkatastrofe eller epidemi/pandemi på reisetidspunktet. Avbestilling av reise som var bestilt og betalt før reiserådet ble innført, er likevel dekket

✓ 2.2 Når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder fra du forlater bostedsadressen din og til du er tilbake på samme adresse.

Fortsettelsesforsikring for reiser utover 75 dager gjelder fra forsikringen er betalt, og for perioden som står i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder ikke når du er:

- hjemme – på bostedsadressen din. Hvis du er på sykehjem, omsorgssenter eller bo- og behandlingssenter, regner vi dette som bostedet ditt.
- på jobb.
- på hybel, brakke eller annet midlertid bosted.
- på undervisningssted/skole.
- på skolefritidsordning eller i barnehage.
- på reise som er en vanlig del av jobben din og som utføres som rutinemessige oppdrag (f.eks. sjåfør, håndverker, selger, arbeider i Nordsjøen el.).

Forsikringen gjelder heller ikke hvis du allerede hadde begynt på reisen da du kjøpte forsikringen.

Vi erstatte bare skader som skjer mens du er forsikret i Frende.

Reiseulykke i punkt 11 utgår når du fyller 80 år, og fra du fyller 75 år blir forsikringssummene redusert. Se om dette i punkt 11.

Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken du eller Frende har sagt opp avtalen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall.

Dekninger som gjelder for alle

3. Avbestilling

✓ 3.1 Vi betaler erstatning når du må avbestille en reise

Hvis du ikke kan reise på grunn av sykdom, erstatter vi utgiftene dine til transport og overnatting. Med sykdom mener vi plutselig og uventet akutt sykdom eller ulykkesskade. Det samme gjelder en plutselig og uventet akutt forverring av sykdom eller ulykkesskade som skjer etter at reisen har blitt betalt.

Vi kan kreve legeattest som bekrefter at du på grunn av sykdommen eller ulykken ikke kan reise. Legen må ha gjort vurderingen før avreisetidspunktet.

Vi erstatter bare utgifter du ikke kan kreve refundert.

Hvis vi erstatter utgifter til overnatting, erstatter vi også forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukter som var del av den avbestilte turen.

Vi kan også erstatte utgiftene dine til transport og overnatting hvis du må avbestille en reise fordi

1. den fastsatte datoen for operasjonen din blir endret
2. en i reisefølget ditt blir syk. Med reisefølge mener vi inntil seks personer som har avtalt å reise samtidig til og fra samme reisemål, og som skal oppholde seg der sammen
3. en nøkkelperson i reisefølget ikke kan gjennomføre reisen, hvis dette skjer mindre enn 14 dager før planlagt avreise. Med nøkkelperson mener vi en som de andre reisende er avhengig av på en slik måte at reisen ikke kan bli gjennomført uten nøkkelpersonen (sjåfør, båtfører, dirigent og lignende)

4. du eller den eneste du reiser sammen med blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i en rettssak mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato
5. boligen din blir skadet og skaden gjør det nødvendig at du holder deg hjemme
6. UD fraråder reisen på reisetidspunktet eller reisen kan innebære overhengende fare for livet ditt eller helsen din på grunn av opprør, krig, terrorhandling, naturkatastrofe eller epidemi/pandemi som bryter ut eller skjer etter at reisen er bestilt og betalt

Vi erstatter også utgiftene dine til transport og overnatting hvis du må avbestille fordi noen i den nærmeste familien din, den eneste du reiser sammen med, eller noen i dennes familie, blir alvorlig syk eller dør, så lenge vedkommende bor i et EØS-land.

✓ 3.2 Hvem vi regner som nærmeste familie

Med nærmeste familie mener vi

1. ektefelle eller samboer
2. barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn og nevø eller niese
3. foreldre, stepforeldre, fosterforeldre og svigerforeldre
4. søsken, svigerinner og svogere
5. besteforeldre og barnebarn
6. oldeforeldre og oldebarn

✗ 3.3 Disse reisene erstatter vi ikke

Du har ikke rett til erstatning hvis

1. det var sannsynlig at sykdom eller lidelse du kjente til før reisen ble bestilt, kunne føre til komplikasjon, forverring eller behandlingsbehov før avreise
2. fødsel eller svangerskapskomplikasjoner etter 36. svangerskapsuke er grunnen til avbestillingen
3. medisinsk behandling eller rekonvalesens som var planlagt da reisen ble bestilt, eller som blir lengre enn forventet, er grunnen til avbestillingen
4. hensikten med reisen faller bort, for eksempel ved at konsert, fotballkamp eller annet arrangement blir avlyst eller fordi den du skal reise til, ikke kan ta i mot deg
5. reisen var helt eller delvis betalt før reiseforsikringen ble kjøpt, med mindre reiseforsikringen er flyttet fra et annet selskap

- som også dekker avbestilling
6. utgiftene er betalt etter at hendelsen som førte til avbestillingen skjedde
 7. reisen var påbegynt da den ble avbestilt

✗ 3.4 Disse utgiftene erstatter vi ikke

Vi erstatter ikke utgifter til

1. skole, kurs, messer eller seminarer
2. timesharebolig og lignende eie- eller leieformer
3. skatt, avgift, bonuspoeng eller andre medlemsfordeler

Det samme gjelder utgifter som ikke blir refundert på grunn av konkurs. Hvis du har kjøpt egen avbestillingsbeskyttelse for reisen, erstatter vi avbestillingsgebyret.

Vi dekker heller ikke reise- og oppholdsutgifter for andre i reisefølget ditt enn de som etter punkt 1 er omfattet av forsikringen, selv om det er du som har betalt utgiftene.

4. Forsinkelse

Vi regner ut forsinkelsen fra ruteplanen til reisearrangøren med endringer det var gitt beskjed om før reisen startet.

✓ 4.1 Forsinket fremmøte

Hvis du på grunn av ekstraordinære forhold blir minst 1,5 time forsinket til en forhåndsbetalt transport, kan vi erstatte rimelige og nødvendige merutgifter til å ta igjen reiseruten og nødvendig overnatting. Når du tar igjen reiseruten med leiebil, erstatter vi merutgiftene dine til leiebil frem til første bestemmelsessted på reisen.

Med ekstraordinære forhold mener vi

1. ekstreme værforhold eller ulykke som fører til kaos i trafikken
2. teknisk feil eller trafikkuhell når du reiser med offentlig transport
3. teknisk feil eller trafikkuhell som krever berging av kjøretøyet du reiser med

Vi beregner forsinkelsen i forhold til reisearrangørens

ruteplan med de endringer det var gitt beskjed om før reisen startet.

Vi krever at du dokumenterer forsinkelsen med skriftlig bekreftelse fra reisearrangør, trafikkelskap eller bergingsselskap og du må på stedet kreve ny reise og overnatting av flyselskap/transportør.

Det er ingen beløpsbegrensning for å innhente reiseruten, men utgifter til overnatting er begrenset til 6000 kroner per person.

✓ 4.2 Forsinket avgang

Hvis du skal reise med offentlig transport som på grunn av værforhold eller teknisk feil blir forsinket eller kansellert og transportør ikke kan tilby ny reise innen 24 timer, erstatter vi rimelige og nødvendige merutgifter for å innhente reiseruten og nødvendig overnatting. Du må ha bestilt reisen før forsinkelsen skjer.

Vi kan kreve at du dokumenterer forsinkelsen med skriftlig bekreftelse fra reisearrangør, trafikkelskap eller bergingsselskap.

Det er ingen beløpsbegrensning for å innhente reiseruten, men utgifter til overnatting er begrenset til 6000 kroner per person. Du må først kreve ny reise og overnatting av reiseselskap eller transportør.

✓ 4.3 Forsinket ankomst

Hvis du på grunn av forsinkelse kommer minst åtte (8) timer for seint frem til det endelige bestemmelsesstedet, erstatter vi utgiftene dine til en forhåndsbetalt overnatting og billetter til arrangement eller utflukter som du ikke kunne bruke på grunn av forsinkelsen. Reisen må omfatte minst en overnatting.

Maksimal erstatning er 6000 kroner per person. Tapt arrangement og hotell dekkes ikke på tjenestereiser.

✗ 4.4 Disse utgiftene erstatter vi ikke

Selv om du er blitt forsinket erstatter vi ikke utgifter

1. du kan kreve refundert av reisearrangør, trafikkelskap, flyselskap eller andre

2. til arrangement eller hotell hvis billett eller hotell er solgt eller gitt til andre
3. ved leie av andre kjøretøy enn bil eller motorsykkel
4. til leie av kjøretøy andre enn du skal bruke
5. til leie av kjøretøy du leier direkte fra en privatperson eller som er leaset
6. tapt arbeidsfortjeneste
7. til mat og drikke

Vi erstatter ingen utgifter når forsinkelsen skyldes streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt, personalmangel eller konkurs.

5. Ting du har med deg – reisegods

Med reisegods mener vi

- ting du eier og har med deg til bruk på reisen
- ting du har med deg til bruk på reisen som du har leid eller lånt hvis eieren krever erstatning av deg for skade på eller tap av tingen

✓ 5.1 Skader og tap vi erstatter

Hvis reisegodset ditt blir skadet eller går tapt på grunn av noe forsikringen dekker, erstatter vi utgiftene dine til reparasjon eller kjøp av tilsvarende ting.

Vi dekker skade eller tap som skyldes

1. tyveri som beskrevet § 321 i straffeloven
2. ran som beskrevet i § 327 i straffeloven
3. skadeverk som beskrevet i § 351 i straffeloven
4. trafikkuhell ved kollisjon, velt eller utforkjøring med kjøretøy eller lovlig sykkel eller el-sykkel
5. båt som grunnstøter eller kantrer
6. brann, vannledningsskade eller naturskade
7. at flyselskap eller transportør har skadet, mistet eller rotet bort det du har sjekket inn

Vi dekker også reiseuhell med inntil 8000 kroner i løpet av ett forsikringsår. Med reiseuhell mener vi at reisegodset ditt blir skadet ved en plutselig og uforutsett (uventet) ytre hendelse og du ser hendelsen i det den skjer.

Hvis innsjekket reisegods blir skadet eller går tapt, må du først kreve erstatning fra flyselskapet eller transportøren

✗ 5.2. Skader og tap som vi ikke erstatter

Forsikringen omfatter ikke skade

1. på koffert eller bag
2. som består av rift, hull, svimerker, hakk, riper, avskallinger, flekker og lignende
3. som skyldes slitasje, forbruk eller andre forhold ved tingen selv
4. på ekspedert bagasje som transportør er ansvarlig for etter transportbestemmelsene
5. på ekspedert bagasje fordi væske har rent ut
6. på kjøretøy eller båt og tilbehør (inkludert nøkler) og tilhenger til kjøretøy eller båt
7. på luftsportsutstyr og droner i bruk
8. på tollpliktige gjenstander som du eller andre har tatt med inn i Norge uten å bli fortollet
9. forårsaket av ektefellen eller samboeren din, barn, foreldre eller søsken
10. skader på sykkel som ikke påvirker bruk av sykkelen
11. ting som arbeidsgiveren din eier

Vi erstatter heller ikke ting du mister, glemmer eller som kommer bort.

✓ 5.3 Maksimalbeløp ved skade på reisegods

Tingene dine er forsikret med ubegrenset samlet beløp, men hver enkeltgjenstand med tilbehør er forsikret for inntil 40 000 kroner.

Det gjelder egne maksbeløp for disse tingene

Ting	Samlet maksbeløp per person
Penger og verdipapirer	10 000 kroner
Reisedokumenter, pass og nødvendige utgifter ved tap av dette	20 000 kroner
Ting du leier på reisemålet	20 000 kroner
Nøkler til boligen din	4000 kroner

✓ 5.4 Forsinket bagasje og utstyr

Hvis reisegods du har sjekket inn ved utreisen blir forsinket, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til klær og toalettsaker med inntil 6000 kroner per person. Transportøren må bekrefte forsinkelsen (PIR-rapport). Vi erstatter bare innkjøp du gjør i perioden tingene var savnet.

Innenfor dette beløpet erstatter vi også utgifter til leie av ski-, golf-, fiskeutstyr og lignende hvis slikt utstyr er blitt forsinket. Det samme gjelder når reisegods er blitt forbyttet og derfor ikke kommer til rette.

Hvis innsjekket bagasje ikke er tilgjengelig på grunn av flyforsinkelse som medfører ufrivillig transitt med overnatting, erstatter vi nødvendig innkjøp av klær og toalettsaker med inntil 500 kroner per person.

Forsikringen omfatter ikke forsinkelse som skyldes streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt, personalmangel eller konkurs.

✓ 5.5 Egenandel ved skade på leiebil eller motorsykel på feriereise

Ved leie av bil eller motorsykel på en feriereise med minst en overnatting, erstatter vi egenandelen din etter leiekontrakten med utleiefirmaet hvis leiebilen eller motorsykkelen blir stjålet eller påført ytre skade, og skaden ble gjort kjent for deg ved innlevering av bilen kjøretøyet. Vi dekker ingen egenandel hvis skaden ikke er dekket av forsikringen på kjøretøyet.

Vi erstatter ikke egenandelen din ved leie av

1. andre kjøretøy enn personbil eller motorsykel. Vi regner ikke bobil som personbil.
2. bil eller motorsykel leid fra privatperson, bildeling eller leasingbil

✓ 5.6 Veggedyr og kakerlakkforsikring (levert av VIS Forsikring)

Du har veggedyr- og kakerlakkforsikring inkludert i reiseforsikringen din. Forsikringen leveres av VIS Forsikring, som også behandler skaden. Vilklårene for reiseforsikringen gjelder i tillegg til vilklårene for veggedyr- og kakerlakkforsikringen.

Forsikringen dekker bekjempelse av veggedyr og kakerlakker ved

- behandling av reisegods du har hatt med deg på reiser i hele verdens. Behandlingen gjøres etter at du er kommet hjem til Norge.
- tiltak i den faste boligen din, når du har vært på reise og fått med deg skadeinsekter i bagasjen. Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse. VIS Forsikring avgjør hvilken metode som skal benyttes for å oppnå reduksjon eller utryddelse.

Forsikringen dekker ikke

- bekjempelse av aktivitet som startet før du kjøpte forsikringen og heller ikke bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen er avsluttet, selv om aktiviteten startet i forsikringstiden
- kostnader med bekjempelse hvis du ikke på forhånd har innhentet samtykke fra VIS Forsikring
- kostnader til kontroll, vedlikehold og forbedringer samt behandling av forebyggende karakter
- fjerning av døde skadeinsekter og rester av preparater etter bekjempelse

6. Syk på reise

Med syk på reise mener vi at du blir plutselig og uventet akutt syk mens du er på reise eller at du blir skadet i en ulykke. Vi dekker også forverring av en kjent sykdom eller lidelse, hvis en lege ved alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, vurderer forverringen som plutselig og uventet.

✓ 6.1 Vi betaler erstatning når du blir syk på reise

Vi dekker utgifter til

1. lege, sykehus og medisinsk behandling etter reglene i punkt 6.4
2. hjemtransport etter reglene i punkt 6.5
3. tilkalling av den nærmeste familien din etter reglene i punkt 6.6

✗ 6.2 Disse aktivitetene dekker vi ikke

Vi dekker ikke sykdom eller skade som har oppstått i forbindelse med

- a) opphold i områder som ligger mer enn 6000 meter over havet

- b) serie- og cupkamp i regi av forbund eller krets i alle typer lagidrett, unntatt bedriftsidrett
- c) sport og idrett som gir deg inntekt eller sponsormidler over 1 G per år
- d) motorsport med kjøretøy, båt eller vannscooter
- e) kampsport som innebærer full- eller semikontakt med slag eller spark, som boksing, karate og lignende
- f) basehopp, fallsjermhopp eller dykking dypere enn 40 meter
- g) slagsmål eller forbrytelse

Det samme gjelder sykdom eller skade som har sammenheng med

- h) misbruk av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer
- i) overstadig beruselse (alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer)
- j) forsøk på selvmord, også forsøk på selvmord som følge av en sinnslidelse

✗ 6.3 Disse utgiftene erstatter vi ikke

Vi dekker ikke utgifter

- 1. hvis sykdommen, forverringen eller skaden ikke er akutt eller plutselig og uventet
- 2. i forbindelse med kontroll eller rutinemessig behandling av kjente sykdommer/lidelser
- 3. i forbindelse med en planlagt operasjon eller behandling på reisen
- 4. til fortsatt behandling utenfor Norge når behandlende lege og alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, regner det som forsvarlig å transportere deg til Norge
- 5. til behandling på privat sykehus eller lege i Norge eller Norden
- 6. som skyldes fødsel eller svangerskapskomplikasjoner etter 36. svangerskapsuke
- 7. til lete- og redningsaksjoner
- 8. som du pådrar deg etter at du har kommet hjem

✓ 6.4 Utgifter til lege, sykehus og medisinsk behandling

Hvis medisinsk behandling er nødvendig, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til

- 1. lege og sykehusopphold
- 2. fysikalsk og kiropraktisk behandling som blir foreskrevet av lege
- 3. medisiner på resept fra lege eller tannlege
- 4. reise til og fra slik medisinsk behandling. Ved bruk av egen bil, erstatter vi fem kroner per kilometer
- 5. utvidet hotelopphold hvis lege fraråder at du reiser hjem
- 6. tannskade ved spising med inntil 1000 kroner
- 7. tannlegebehandling som følge av ulykkesskade med inntil 5000 kroner

Hvis legen bestemmer at du ikke kan fortsette reisen etter planen, dekker vi også rimelige og nødvendige merutgifter for å innhente reiseruten.

Vi erstatter bare utgifter som du blir belastet mens du er forsikret i Frende.

✓ 6.5 Hjemtransport

Hvis du må dra hjem fordi du ikke kan få nødvendig medisinsk behandling på reisen, erstatter vi rimelige og nødvendige merutgifter for å returnere til hjemstedet ditt i Norge. Hjemtransporten må være godkjent av Frende eller alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, på forhånd.

Det samme gjelder hvis

- 1. noen i den nærmeste familien din som er bosatt i et EØS-land, dør eller blir alvorlig syk etter at reisen startet, og det gjør det nødvendig at du reiser hjem tidligere enn planlagt. Med syk mener vi plutselig og uventet akutt sykdom, eller en plutselig og uventet akutt forverring av en kjent sykdom eller alvorlig ulykkesskade
- 2. boligen din eller bedriften din blir skadet etter at reisen startet og skaden gjør det nødvendig at du reiser hjem
- 3. du selv dør. Hvis det er ønskelig at begravelsen skjer på ferie- eller oppholdsstedet i utlandet, erstatter vi utgifter til gravlegging på stedet med inntil 40 000 kroner

Hvis det er nødvendig at lege, sykepleier eller en nærstående person ledsager deg under hjemtransporten, erstatter vi også rimelige og nødvendige transportutgifter for ledsageren.

Vi dekker også nødvendige merutgifter for å kunne returnere til reisemålet hvis returen skjer innen 14 dager etter avsluttet behandling og innenfor den avbrutte reisens planlagte reisetid.

✓ 6.6 Tilkalling av den nærmeste familien din

Hvis sykdommen eller skaden er svært alvorlig eller du dør, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til transport og overnatting for inntil to personer fra der de bor i Norden, til oppholdsstedet ditt.

Vi erstatter ikke utgifter ved tilkalling til den landsdelen du bor i.

Tilkallingen må være godkjent av Frende eller alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, på forhånd.

✓ 6.7 Når den du reiser sammen med blir syk

Hvis den eneste du reiser sammen med blir alvorlig syk på reisen og det gjør at dere må avbryte den planlagte reiseruten eller hjemreisen din blir forsinket, erstatter vi rimelige og nødvendige merutgifter for å innhente reiseruten, nødvendig overnatting eller hjemtransport.

Det samme gjelder om noen i den nærmeste familien til den eneste du reiser sammen med, blir syk og sykdommen gjør det nødvendig at dere må avbryte reisen eller at hjemreisen din blir forsinket. Familien må være bosatt i et EØS-land. Hvem vi regner som nærmeste familie står i punkt 3.2.

Innhenting av reiseruten, overnatting og hjemtransport, må være godkjent av Frende eller alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, på forhånd.

✓ 6.8 Behandling hos psykolog eller psykiater

Hvis du blir utsatt for ran, overfall, ulykkesskade, brann, trafikkulykke, naturkatastrofe, kapring eller terrorangrep, som fører til en akutt psykisk krise, erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til behandling hos psykolog eller psykiater i Norge med inntil 20 000 kroner.

✓ 6.9 Medisinsk rådgivning før du bestiller eller drar på reise

Frende medisinsk rådgivning er en informasjonstjeneste til deg som har en underliggende eller kjent sykdom og ønsker å vite om reiseforsikringen vil gjelde på en planlagt reise.

Her kan du få snakke med sykepleiere eller leger ved alarmsentralen vår, Falck Global Assistance. Disse er spesialister på reisemedisin, og kan gi deg råd og informasjon om

1. sannsynligheten for at sykdommen kan bli forverret på reisen, og om forsikringen vil gjelde på reisen
2. forholdsregler du kan ta for å unngå at sykdommen blir verre
3. anbefalte reisemål og reisemål som er frarådet på grunn av sykdommen

7. Tapte feriedager

Vi erstatter tapte feriedager hvis det er fare for liv eller helse om du fortsetter reisen, eller hvis du blir plutselig og uventet akutt syk eller skadet i en ulykke mens du er på reise. Hvis en kjent sykdom eller lidelse blir forverret på reisen, må en lege ved alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, vurdere forverringen som plutselig og uventet.

Du har ikke rett til erstatning for tapte feriedager når du er forsikret på reise fortsettelsesforsikring.

✓ 7.1 Erstatning for tapte feriedager

Hvis reisen blir avbrutt på grunn av alvorlig sykdom eller fare for liv og helse, erstatter vi de feriedagene som går tapt på grunn av at reisen ble avbrutt.

Du har rett til erstatning for tapte feriedager når

1. du blir alvorlig syk på reisen og har rett til å få erstattet utgifter til hjemtransport etter punkt 6.5
2. du eller den eneste du reiser sammen med blir alvorlig syk på reisen og lagt inn på sykehus eller etter en lokal leges skriftlige vurdering må holde seg i sengen.
3. du må reise hjem fra feriestedet fordi det bryter ut

krig, opprør eller epidemi/pandemi, eller det skjer en terrorhandling eller en naturkatastrofe, som medfører overhengende fare for liv eller helse, og UD har gitt en klar oppfordring om å forlate landet

✓ 7.2 Utgifter vi erstatter

Vi erstatter utgiftene dine til transport og overnatting og inntil to forhåndsbetalte billetter til arrangementer eller utflukter du ikke kunne bruke på grunn av reiseavbruddet.

Vi erstatter utgiftene dine og utgiftene for ytterligere en person i reisefølget som er omfattet av forsikringen din.

Vi erstatter også utgiftene dine hvis din eneste medreisende blir innlagt på sykehus eller blir sengeliggende som følge av sykdom.

Vi regner ut erstatningen ut fra det du har betalt for transport og overnatting delt på forholdet mellom avbrutte reisedager og planlagte reisedager. Hvis reisen skjer med egen bil, erstatter vi fem kroner per kilometer for korteste vei fra bostedet ditt til stedet hvor reisen blir avbrutt.

✗ 7.3 Utgifter vi ikke erstatter

Du har ikke krav på erstatning for utgifter

1. til skole, kurs, messer eller seminarer
2. til timesharebolig
3. som transportør, hotell eller utleier er erstatningsansvarlig for
4. som ikke blir refundert på grunn av konkurs
5. tapt arbeidsfortjeneste

8. Alvorlige hendelser og evakuering

✓ 8.1 Krig, terror, naturkatastrofe og epidemier

Hvis det bryter ut krig, opprør eller det skjer en terrorhandling i utlandet når du allerede befinner deg i området, gjelder fritids- og reiseforsikringen i inntil seks uker fra hendelsen brøt ut. Det samme gjelder hvis det skjer en naturkatastrofe eller en epidemi/pandemi bryter ut når du allerede er i området.

✓ 8.2 Evakuering

Hvis forholdene i punkt 8.1 innebærer en overhengende fare for liv eller helse og UD har gitt en klar oppfordring om å forlate landet, erstatter vi rimelige og nødvendige merutgifter for å kunne evakuere deg fra oppholdsstedet og hjem.

Evakueringen må være godkjent av Frende eller alarmsentralen vår, Falck Global Assistance, på forhånd.

9. Kjæledyr – veterinærutgifter

Forsikringen gjelder for kjæledyr du eier som er med på reisen.

✓ 9.1. Hva forsikringen omfatte

Forsikringen omfatter nødvendige og dokumenterte veterinærutgifter med inntil 1000 kroner per skade, for akutt sykdom eller ulykkesskade som skjer på reise utenfor Norden.

✗ 9.2. Hva forsikringen ikke omfatter

Forsikringen gjelder ikke for dyr som skal delta på utstillinger, i konkurranser eller som skal brukes i avl.

10. Slik regner vi ut erstatningen

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse bestemmelsene erstatter vi ikke.

✓ 10.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Brann, tyveri, innbrudd, hæververk, ran og overfall, må du i tillegg melde til politiet.

Hvis tingene dine blir skadet eller forsinket på reise, må du umiddelbart melde skaden eller forsinkelsen til transportør eller flyselskap. Ulykke og sykdom på reise må du melde til alarmsentralen vår, Falck Global Assistance.

✓ 10.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve skriftlig dokumentasjon av alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet ditt. Dette kan for eksempel være originale legeerklæringer ved sykdom og ulykke, kvitteringer, reisedokumenter, leieavtaler, bank- og kredittkortutskrifter, bekreftelser fra flyselskap, trafikkelskap eller reisearrangør.

For smykker, ringer, klokker, gull og lignende verdigjenstander, elektronisk utstyr og apparater, sportsutstyr og merkevarer som sko, klær, solbriller, vesker og lignende kan vi kreve fremlagt kvittering fra kjøp i butikk, kontoutskrift og garantibevis for kjøpet.

Vi kan kreve at du må gi oss samtykke slik at vi kan kreve refusjon fra HELFO eller andre.

✓ 10.3 Reparasjon, tilsvarende ting eller kontantoppgjør

Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste Frende å reparere tingen til i det vesentlige tilsvarende stand som før skaden eller kjøpe ting som i det vesentlige tilsvarer det som ble skadet etter pris på skadedagen.

Frende avgjør om tingen blir reparert eller erstattet og hvilken reparatør eller leverandør som blir valgt. Frende kan også bestemme at skaden blir erstattet ved et kontantoppgjør basert på hva det vil koste å reparere tingen eller markedsverdien av tingen. Vi erstatte det laveste beløpet.

For antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som for eksempel mynt-, seddel- eller frimerkesamlinger, erstatte vi markedsverdien på tingene. Det samme gjelder gjenstander som er defekt eller ikke lenger er i bruk. Hvis gjenstanden er kjøpt brukt, arvet eller fått som gave, regner vi ut erstatningen på grunnlag av prisen for å kjøpe i det vesentlige tilsvarende brukt gjenstand.

Hvis du får kompensasjon for forsinket eller tapt bagasje fra transportøren, trekker vi den fra i erstatningen for tapt bagasje.

Frende kan betale utgifter til lege, sykehus og transport

direkte til behandlingsinstitusjon eller transportør.

✓ 10.4 Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker dekkes med inntil 50 000 kroner per skadetilfelle. For bekjempelse av veggedyr og kakerlakker i boligen din er egenandelen din 2000 kroner. Ved innlevering av reisegods for behandling er egenandelen din 500 kroner. Forsikringen dekker inntil to skadetilfeller per år.

Skaden kan erstattes som kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller bekjempelsestiltak. VIS Forsikring avgjør hvilken oppgjørsform, leverandør eller reparatør som skal benyttes.

Ved kontantoppgjør kan ikke erstatningen overstige det VIS Forsikring måtte betale for reparasjon, gjenoppføring eller bekjempelsestiltak.

Bekjempelsestiltak gjennomføres av VIS Forsikring sin samarbeidspartner på deres lokasjoner i Norge. Innlevering/avhenting og tilbakelevering av reisegods skjer etter avtale mellom sikrede og partner etter at skade er meldt til VIS Forsikring, og akseptert som erstatningsmessig. Bekjempelse av påvist skadedyr foretas ved frysing av reisegods.

✓ 10.5 Aldersfradrag

I erstatningen gjør vi fradrag for verdireduksjon som skyldes alder og slitasje. Fradraget tar utgangspunkt i sannsynlig brukstid, slitasje, alder, nedsatt bruksmulighet og markedsverdien på tilsvarende brukte ting.

Vi regner ut fradraget på den skadede gjenstanden og utgiftene som er nødvendige for å få den reparert. Er det forskjellig alder på skadde deler legger vi alderen på den eldste delen til grunn for hele erstatningsberegningen.

✓ 10.6 Egenandel

Det er ingen egenandel på reiseforsikringen i Frende, med mindre egenandel står oppført i forsikringsbeviset.

✗ 10.7 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis skaden skyldes at du har optrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven §§ 4-9, 13-8 og 13-9.

✓ 10.8 Ting som kommer til rette

Hvis ting kommer til rette etter at du har fått erstatning, kan du beholde den mot å betale erstatningen tilbake. Ellers overtar Frende gjenstanden.

11. Reiseulykke

✓ 11.1 Hva som er omfattet av ulykkesforsikringen

Forsikringen gir rett til erstatning hvis du blir skadet i en ulykke. Med ulykkeskade mener vi skade på kroppen som direkte skyldes en plutselig og uventet ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle).

Vi regner det ikke som et ulykkestilfelle hvis ulykken har sammenheng med slag, illebefinnende, besvimelse, sykdom eller lyte.

Ulykkesforsikringen varer til du fyller 80 år.

✗ 11.2 Hva som ikke omfattet av ulykkesforsikringen

✗ 11.2.1 Dette er ikke regnet som en ulykke

Forsikringen omfatter ikke ulykkeskade som skyldes eller har sammenheng med

1. medisinsk behandling, undersøkelse eller bruk av medisiner, med mindre behandlingen har sammenheng med en ulykkeskade som er omfattet av forsikringen
2. rygg- og nakkelidelser og rygg- og nakkesmerter med mindre lidelsen/smertene kan tilbakeføres til brudd i ryggspylen, som er påvist på røntgen el. etter en ulykke. Dette unntaket gjelder likevel ikke hvis skaden skjer når du er fører eller passasjer i et kjøretøy og du hadde lov til å være i kjøretøyet
3. selvmord eller forsøk på selvmord, også om det skyldes en sinnslidelse
4. sjakk eller andre psykiske skader. Vi dekker likevel

slik skade hvis diagnosekriteriene i ICD-10, punkt F43.1 (PTSD) er oppfylt, og sjokkskaden er en følge av en fysisk skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet som vi erstatter

5. forgiftning forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel. Dette unntaket gjelder ikke for barn under 16 år
6. insektsstikk som fører til død eller invaliditet
7. hjerte-/karsykdommer, kreft, artritt (betennelse i ledd) som fører til død eller invaliditet, selv om en ulykkeskade er årsak til sykdommen(e)
8. at du var overstadig beruset av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer

✗ 11.2.2 Unntak for visse aktiviteter

Forsikringen omfatter ikke ulykke som skjer mens du driver med

1. sport og idrett som gir deg inntekt eller sponsormidler over 1 G per år
2. motorsport med kjøretøy, båt eller vannscooter
3. kampsport som innebærer full- eller semikontakt med slag eller spark som boksing, karate eller lignende
4. serie- og cupkamp i regi av forbund eller krets i alle typer lagidrett, unntatt bedriftsidrett
5. basehopp, fallskjermhopp eller dykking dypere enn 40 meter

✗ 11.2.3 Unntak for slagsmål, forbrytelse og ulovlig virksomhet

Forsikringen omfatter ikke ulykkeskade som skjer når du er involvert i forbrytelser eller slagsmål eller gjør motstand mot å bli pågrepet. Unntaket for slagsmål gjelder ikke barn under 16 år.

Forsikringen omfatter heller ikke ulykkeskade som skjer når du driver med noe du ikke har lov til. Med det mener vi for eksempel hjemmebrenning, oppbevaring av ulovlige ting eller andre alvorlige lovbrudd.

✗ 11.2.4 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis ulykken skyldes at du har optrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (skadet deg med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i

forsikringsavtaleloven §§ 13-8 og 13-9

✓ 11.3 Dødsfallsforsikring

Hvis du dør av ulykkesskaden betaler vi dødsfallserstatning. Forsikringssummen ved død er 500 000 kroner for voksne og 150 000 kroner for barn inntil 21 år. Etter fylte 75 år er forsikringssummen 100 000 kroner. Når du fyller 80 år, gjelder ikke dødsfallsforsikringen lenger.

Hvis vi har betalt invaliditetserstatning for samme skade, trekker vi denne fra i dødsfallserstatningen.

Hvis du i testament har bestemt hvem som skal ha erstatningen, betaler vi til de(n) du har tilgodesett etter reglene i forsikringsavtaleloven kapittel 15. Hvis du ikke har bestemt hvem som skal ha erstatningen, betaler vi til ektefellen din eller barna dine etter reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1. Etterlater du deg ikke ektefelle eller barn, betaler vi til samboeren din. Etterlater du deg verken ektefelle, samboer (se punkt 1) eller barn, betaler vi ikke erstatning.

Hvis et barn inntil 21 år dør, betaler vi erstatningen til barnets foreldre. Hvis foreldrene er skilt eller separert, betaler vi erstatningen til forsikringstakeren.

✓ 11.4 Erstatning hvis du blir invalid

Hvis du blir livsvarig medisinsk invaliditet av ulykkesskaden, betaler vi invaliditetserstatning. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet betaler vi hele forsikringssummen. Er invaliditetsgraden lavere betaler vi samme prosentdel av forsikringssummen som invaliditetsgraden utgjør.

Forsikringssummen er 500 000 kroner for voksne og 700 000 kroner for barn inntil 21 år. Etter fylte 75 år er forsikringssummen 100 000 kroner. Samlet erstatning for en og samme ulykkesskade kan aldri bli mer enn 100 prosent av forsikringssummen.

✓ 11.5 Behandlingsutgifter

Vi erstatter rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling i Norge som du ikke kan kreve fra NAV eller andre. Erstatningen er begrenset til fem prosent av

forsikringssummen for invaliditet. Vi erstatter utgifter til behandling som foretas i inntil tre år etter ulykkesdagen.

Vi erstatter utgifter til

1. behandling hos lege eller tannlege med offentlig refusjonsrett
2. forbindelsessaker, medisiner og protese foreskrevet av tannlege eller lege
3. behandling hos fysioterapeut med offentlig refusjonsrett
4. utgifter til offentlig transport til lege, tannlege eller annen medisinsk behandling som omfattes av forsikringen hvis du ikke kan kreve utgiftene refundert fra HelseNorge

Vi erstatter ikke utgifter til

- a. behandling av tannskader som skyldes tygging eller biting
- b. hjelpemidler
- c. rehabilitering eller opptrening

✓ 11.6. Erstatningsregler for ulykkesforsikringen

✓ 11.6.1 Skademelding

Ulykke og sykdom på reise må du melde til alarmsentralen vår, Falck Global Assistance. Krav på ulykkesforsikringen, må du snarest og senest innen ett år melde til Frende.

✓ 11.6.2 Slik behandler vi erstatningskrav

Vi kan kreve at du dokumenterer alle utgifter med originale kvitteringer. Ved dødsfall krever vi dødsattest.

Frende kan betale utgifter til lege, sykehus og transport direkte til behandlingsinstitusjon eller transportør.

✓ 11.6.3 Slik regner vi ut invaliditetserstatningen

Invaliditetserstatning regner vi ut på grunnlag av den livsvarige medisinske invaliditeten som skyldes ulykken.

Du kan tidligst kreve erstatning ett år etter skadedagen. Hvis invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig

oppgjør bli utsatt i inntil tre år etter skadedagen. Oppgjøret skal da basere seg på antatt livsvarig medisinske invaliditet ut fra tilstanden på treårsdagen.

Vi regner ut erstatningen når det er medisinsk grunnlag for å fastsette invaliditetsgraden som skyldes ulykken. Invaliditetsgraden blir fastsatt etter reglene i forskrift om menerstatning av 21. april 1997 med veiledning, og av lege valgt av Frende. Ved beregningen gjør vi fradrag for kroppsdeler eller organ som var delvis brukbart før ulykken. Tap av eller skade på kroppsdeler eller organ som ikke var brukbart før ulykken, gir ikke rett til erstatning.

Hvis du før ulykken hadde en tilstand, disposisjon eller mén som kan ha medvirket til invaliditeten, blir erstatningen redusert ut fra betydningen tilstanden har hatt for invaliditeten.

Ved 100 prosent invaliditet betaler vi forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet betaler vi en forholdsmessig del av forsikringssummen. Samlet erstatning for en og samme ulykkesskade kan maksimalt bli 100 prosent av forsikringssummen.

Hvis du dør av ulykkesskaden før invaliditetsgraden er fastsatt, betaler vi dødsfallserstatning i stedet for invaliditets-erstatning.

Det er ingen egenandel på reiseulykkesforsikringen i Frende.

12. Erstatningsansvar som privatperson

✓ 12.1 Ansvar dekker erstatningsansvaret ditt som privatperson

Forsikringen omfatter ansvar du som privatperson kan bli pålagt hvis du på reise utenfor Norden har skadet andre eller andres ting.

Med ansvar som privatperson mener vi det økonomiske erstatningsansvaret som du kan holdes rettslig ansvarlig for etter gjeldende erstatningsrett og som ikke har sammenheng med:

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din eller

3. styreoppdrag du har eller
4. at du eier eller fester fast eiendom

Med personskade mener vi skade, sykdom eller død som du påfører en annen person. Med tingskade mener vi tap av eller fysisk skade som du påfører noen andres ting, dyr eller fast eiendom.

Forsikringen omfatter skader som konstateres (oppdages av deg eller skadelidte) mens du er forsikret i Frende.

✗ 12.2. Dette erstatningsansvaret er ikke dekket

Vi dekker ikke ansvaret ditt

1. hvis du forsettlig (bevisst eller med vilje) har påført skaden
2. som eier, fører eller bruker av kjøretøy, arbeidsmaskin med egen fremdrift, båt, vannscooter, luftfartøy, trav eller galopphest
3. når du bruker droner som ikke er CE-merket som leketøy eller veier 250 gram eller mer
4. som eier eller bruker av elektrisk kjøretøy som ikke er regnet som el-sykkel etter kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12
5. overfor familien din. Med familie mener vi ektefellen eller samboeren din, og deres besteforeldre, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og deres ektefeller. Vi legger familieforholdet når skaden skjer til grunn
6. overfor selskap hvor du eller familien din har styreverv, er daglig leder, eller eier minst 50 prosent av aksjene i, da skaden skjedde
7. for skade på eierandelen din av ting som er felleseie
8. for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller for bøter, gebyrer og lignende
9. for skade på ting, fast eiendom eller dyr som tilhører en annen, men som du eller noen på dine vegne låner, leier, bruker eller oppbevarer
10. for skade som bygger på avtale eller fordi du har frafalt muligheten til å kreve regress

✓ 12.3. Behandling av erstatningskrav mot deg

Hvis noen krever erstatning fra deg, må du snarest og

senest innen ett år melde kravet til Frende. Hvis kravet er over egenandelen og ansvaret er omfattet av forsikringen, behandler vi erstatningssaken.

Du må ikke påta deg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskravet uten godkjennelse fra Frende.

Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som skyldes en sammenhengende kjede av hendelser, blir regnet som ett og samme skadetilfelle. Vi behandler skaden etter vilkårene som gjaldt da første skade ble konstatert. Hvis ektefellen eller samboeren din er omfattet av forsikringen og har medvirket til skaden, regner vi også dette som ett skadetilfelle.

Du må

1. gi oss alle opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for deg og som vi trenger for å vurdere ansvaret ditt og betale erstatning
2. møte ved forhandlinger eller i rettsak
3. legge til rette for og delta i undersøkelser vi mener er nødvendig

Du kan ikke kreve betalt for dette.

✓ 12.4 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er 15 millioner kroner per skadetilfelle og samlet per år. Det er ingen egenandel.

✓ 12.5 Utbetaling av erstatning

Selv det overskrider forsikringssummen, betaler vi kostnadene som er godkjent av Frende på forhånd, samt renter av idømt erstatningsbeløp som er omfattet av forsikringen.

Hvis noe av erstatningskravet er omfattet av forsikringen og noe faller utenfor, fordeler vi omkostningene etter den økonomiske interessen du og Frende har i saken.

Hvis vi er villige til å løse en sak ved forlik eller betale kravet, dekker vi ikke videre utgifter eller krav i saken.

Vi har rett til å betale erstatningen direkte til skadelidte.

13. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

✓ 13.1. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

Forsikringen omfatter rettshjelp når du er part i tvist som privatperson og tvisten gjelder noe som har oppstått på reise utenfor Norden. Rettshjelp innebærer at vi betaler utgiftene dine til juridisk bistand.

Med tvist som privatperson mener vi tvist som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har
4. at du eier eller fester fast eiendom

Hvis du krever erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, erstatte vi utgifter til rettshjelp som du blir belastet etter at saken er brakt inn for domstolene.

Tvisten må oppstå mens du er forsikret i Frende.

Vi regner tvist som oppstått når du eller motparten bestrider et fremsatt krav, eller hvis motparten ikke har tatt stilling til kravet innen rimelig tid. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet, og kan oppstå muntlig eller skriftlig.

Forsikringen omfatter tvist som kan føres for de alminnelige domstolene. Hvis saken blir ført for særdomstol etter reglene i domstolsloven § 2, dekker vi likevel rettshjelputgiftene dine hvis tvisten kunne vært ført for de alminnelige domstoler.

✓ 13.2 Utgifter vi erstatte

Ved en rettsbehandling erstatte vi rimelige og nødvendige utgifter til egen advokat, registrert rettshjelper etter reglene i domstolloven § 218, retten, advokatmekler som er godkjent av advokatforeningen og rettsoppnevnte sakkyndige.

Ved hovedforhandling og bevisopptak, dekker vi også utgifter til vitner. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekker vi bare hvis utgiftene er godkjent av Frende på forhånd.

Vi erstatter rettsgebyr for førsteinstansbehandling av tvisten, men ikke rettsgebyr ved anke, kjæremål eller bruk av andre rettsmidler.

Vi erstatter ikke idømte saksomkostninger.

Saksomkostninger du får tilkjent, trekker vi fra i erstatningen. Vi dekker likevel tilkjente saksomkostninger når du kan dokumentere at motparten ikke kan betale.

Hvis du i en dom tilkjennes saksomkostninger, må du på forhånd ha godkjennelse fra Frende hvis du etter dommen vil inngå forlik som innebærer at du må bære dine egne omkostninger. Hvis vi ikke har godkjent forliket, trekker vi fra saksomkostningene du ble tilkjent i dommen.

13.3. Dette er ikke omfattet av rettshjelpsdekningen

Vi dekker ikke rettshjelp ved tvist

1. som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, oppløsning av økonomisk fellesskap mellom samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
2. som bare hører inn under namsmyndighetene etter reglene i tvangsloven § 2-1, bortsett fra tvist i husleieforhold
3. som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis du er konkurs- eller akkordskyldner
4. hvor du er fornærmet, mistenkt, siktet, tiltalt eller saksøkt i straffesak
5. som gjelder erstatning for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a
6. som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel erstatter vi utgifter ved søksmål etter at klageadgangen er fullt utnyttet. Tvist i utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse, dekker vi likevel ikke
7. som springer ut av kjøp av finansielle spareprodukter med samlet investering over 100 000 kroner og enhver
8. form for aksjehandel
9. i egenskap av eier, selger, fører eller bruker av kjøretøy, båt, vannscooter, luftfartøy, trav- og

galopphest eller arbeidsmaskin med egen fremdrift

10. om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige

13.4. Forsikringssum og egenandel

Samlet erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner. Dette gjelder selv om det er flere parter på samme side. Ansvarvårt er dessuten begrenset til den antatte økonomiske interessen du har i saken.

Sumbegrensningen gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskaper.

En tvist regnes ikke som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som bringes inn for domstolene i flere saksanlegg.

Hvis noen av partene i saken er uforsikret, må de betale sin andel av utgiftene, og blir holdt utenfor når vi regner ut erstatning.

Egenandelen din er 4000 kroner pluss 20 prosent av de øvrige kostnadene. Vi trekker bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

13.5. Frist for å melde krav og erstatningsregler

Hvis du vil kreve erstatning på rettshjelpsforsikringen, må du sende skriftlig melding til Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvisten oppsto og advokat er engasjert.

Hvis du har brukt advokat i tvist som gjelder et offentlig forvaltningsvedtak, starter fristen for å kreve erstatning når klageadgangen er fullt utnyttet.

Du kan selv velge en advokat som er egnet for oppdraget ut fra sakens art og bostedet ditt. Hvis det er flere parter på samme side som har like interesser, kan vi kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp. Hvis du har omkostninger som ikke er rimelige og nødvendige, må du betale disse selv.

Før saksanlegg dekker vi rimelige og nødvendige

utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg dekker vi utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, etter reglene i tvisteloven § 20-5.

Ved krav om erstatning for rettshjelpsutgiftene dine har Frende samme rett som du har til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet salæret sitt. Vi refunderer utgiftene dine når du har dokumentert at du har betalt egenandelen din.

Frende kan kreve at du ber domstolen vurdere salærkravet fra advokaten din etter reglene i tvisteloven § 3-8. Både du og Frende kan be advokatforeningen vurdere om salærkravet er rimelig.

Disse kravene stiller vi til deg

15. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset står det hvilke opplysninger vi har lagt til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at du sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn ikke er riktige, blir Frendes ansvar forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen blir redusert til forholdet (i prosent) mellom prisen som er betalt og prisen som skulle vært betalt. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår eller opplysningssvikten av andre grunner er grov, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i §§ 4-2 og 4-3 i forsikringsavtaleloven.

16. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade. Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til deg og familien som er omfattet av forsikringen. Hvis dere ikke har overholdt kravene kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-8.

Kravene vi stiller på reiseforsikringen:

Avbestilling

1. Du må avbestille hos reisearrangør, transportør, hotell, utleier eller reisebyrå straks det er klart at du ikke kan gjennomføre reisen.

Tilsyn med og sikring av tingene dine

2. Du må alltid holde tilsyn med reisegodset ditt og passe på at ingenting blir glemt igjen.
3. Du har plikt til å oppbevare reisegods på en slik måte at skadedyr ikke spres unødige. Sikrede må også selv sørge for at reisegodset er forsvarlig pakket og tilgjengelig for transport og lagring under bekjempelse.
4. Ting du ikke bærer med deg, må du alltid oppbevare på en forsvarlig måte. Hvis du oppbevarer reisegods i rom, bod eller garderobeskap, må disse alltid være låst. Nøkkel og kode må du oppbevare utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være helt lukket og låst.
5. Kontanter, pass, klokker, smykker, ringer, perler, edelstener, edelt metall eller elektronisk utstyr, må du aldri etterlate i kjøretøy, campingvogn, tilhenger, båt, telt, eller i rom som andre enn du selv eller reisefølget ditt har adgang til. Slike ting, og billetter, må du enten bære på deg eller oppbevare i låst safe, og nøkkel eller kode må du oppbevare utilgjengelig for uvedkommende.
6. Du må ikke etterlate reisegods i kjøretøy, campingvogn, tilhenger, båt eller telt fra klokken 00.00 til klokken 06.00.
7. Du må pakke, merke og sikre reisegods etter transportørens bestemmelser og slik at det tåler transporten. Ting du har med deg i kano eller kajakk må du pakke i vanntett og flytende emballasje. Du må aldri sende kontanter, pass, klokker, smykker, ringer, perler, edelstener, edelt metall, elektroniske gjenstander med tilbehør, flasker, glass, briller, og bederlige varer som ekspedert bagasje. Hvis reisegods er skadet eller tapt må du melde fra til transportøren på stedet.
8. Sykkel, inkludert el-sykkel, må du låse fast til sykkelstativ, bygning eller annet fast punkt når den ikke er i bruk, og nøkkelen må du oppbevare adskilt fra sykkelen. Hvis du forlater sykkelen annet sted enn inne i låst bygning, skal du ikke la påmontert tilbehør som for eksempel GPS,

sykkelcomputer, wattmåler og lignende.
Sykkeltilhenger må du låse fast til sykkelen.

Sykdom og ulykke

9. Hvis du blir syk eller skadet må du snarest og senest innen 72 timer søke lege og følge legens anvisninger. Når det ser ut til at utgiftene kan bli mer enn 5000 kroner, eller hvis du må på sykehus, må du straks varsle Frende eller alarmsentralen vår, Falck Global Assistance. Hvis du blir sengeliggende utenom sykehus, og det kan vare mer enn fem døgn, må du også varsle oss.
10. Ved dykking må du ha gyldig sportsdykkersertifikat etter internasjonal standard (PADI, CMAS, NAUI) for den aktuelle dybden.
11. Erstatning av veterinærutgifter forutsetter at dyret er ID-merket og vaksinert i henhold til regelverket som gjelder i landet du reiser til.

17. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt kravet ditt innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 8-5 og § 18-5 i forsikringsavtaleloven.